

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מירב כהן
דוד ביטן

פ/25/3506

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 159 בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 159, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), ביקש בעל דירה שמתקיים בו אחד מאלה להתקין מעלית ברכוש המשותף, ומתקיימים התנאים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2), רשאים רוב בעלי הדירות בבית המשותף להחליט באספה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף :

(1) מלאו לו 67 שנים ;

(2) הוא או בן משפחתו המתגורר עימו הוא אדם עם מוגבלות, ורופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השנייה, כי התקנת המעלית דרושה לו או לבן משפחתו, לפי העניין, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה ; לעניין זה, "אדם עם מוגבלות", "מרפא בעיסוק", "פיזיותרפיסט" ו"רופא – כהגדרתם בסעיף 59ג(א)."

2. תיקון התוספת השנייה לחוק העיקרי – בתוספת השנייה

(1) בכותרת, במקום "(סעיף 59ג)" יבוא "(סעיפים 59ג ו-159(א1)(2))";

(2) בחלק ד', בטופס המובא בו, במקום סעיף ג יבוא :

"ג. ההתאמה היא :

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

כמפורט בפרט לחלק בתוספת השנייה לחוק המקרקעין,
התשכ"ט-1969 ;

התקנת מעלית לפי סעיף 159(א1)(2) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-
1969."

דברי הסבר

על פי ההסדר הקיים בסעיף 159 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – החוק), לשם קבלת החלטה על התקנת מעלית בבית משותף נדרשת הסכמה של שני שלישים לפחות מקרב בעלי הדירות. מוצע לתקן את הסעיף האמור ולהוסיף סעיף קטן (א1), אשר יתייחס למצב שבו קבלת החלטה על התקנת מעלית בבית משותף נעשית לבקשת בעל דירה שמלאו לו 67 שנים, או שהוא או בן משפחתו המתגורר עימו הוא אדם עם מוגבלות שהתקנת המעלית דרושה לו עקב מוגבלותו (על פי אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק).

בסעיף (א1) החדש מוצע להפחית את הרוב הדרוש לשם קבלת החלטה במקרים האמורים, כך שיהיה אפשר להסתפק ברוב רגיל של בעלי הדירות.

יובהר כי שאר ההוראות הקבועות בסעיף 159 לחוק בעניין התקנת מעלית ברכוש המשותף יחולו גם לגבי החלטה על התקנת מעלית מהטעמים המפורטים לעיל לפי סעיף קטן (א1) המוצע. הוראות אלה כוללות, בין השאר, את הדרישה לקבלת היתר בנייה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, את אופן חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות בשל התקנת המעלית ובשל תחזוקתה והפעלתה ואת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוכים בין בעלי הדירות ולהכריע בהם לפי סעיף קטן (א1) המוצע. התיקון המוצע כולל התאמות טכניות הנדרשות בטופס האמור בתוספת השנייה לחוק.

מטרת הצעת החוק היא להקל על אזרחים ותיקים שמלאו להם 67 שנים ועל אנשים עם מוגבלות שהתקנת מעלית דרושה להם עקב מוגבלותם, בגיוס הרוב הנדרש לשם התקנת מעלית בבית משותף, באמצעות הפחתת רף ההסכמות הנדרש. זאת, כדי לסייע לאנשים עם מוגבלות כאמור, בהתניידות עצמאית ובטוחה לדירותיהם וכן כדי לסייע לאזרחים ותיקים המבקשים לשפר את איכות ההתניידות שלהם בבניין כחלק מחיים פעילים ואיכותיים בגיל השלישי.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/24/883), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/24/1529), על ידי חבר הכנסת מאיר יצחק-הלוי (פ/24/2484), על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/24/2837), על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (פ/24/2838) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חווה אתי עטייה (פ/25/2235).

הצעת חוק בנוסח זה הונחה לקריאה ראשונה על שולחן הכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק הממשלה – 1508).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)